茂名市化州市应急管理局政府信息公开

索引号：	11440982781174 90X7/2021-00031	分类：	
发布机构：	茂名市化州市应急管理局	成文日期：	2021-05-26
名称：	化州市河西街道罗江支流山车高低排渠周边村庄生活污水处理工程“12·17”一般坍塌事故调查报告		
文号：		发布日期：	2021-05-26
主题词：			

化州市河西街道罗江支流山车高低排渠周边村庄生活污水处理工程“12•17”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2021-05-26 浏览次数：125

2020年12月17日15时许，在化州市河西街道罗江支流山车高低排渠周边村庄生活污水处理工程车村委老鸦田村施工现场发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约122万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，2020年12月31日，化州市人民政府依法成立了化州市河西街道罗江支流山车高排渠周边村庄生活污水处理工程“12·17”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），由化州市应管理局局长任组长，成员由市政府督查室、市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、市人司、市司法局、市农业农村局、河西街道办等部门组成，邀请市纪委监委派员参加。事故调查组按“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责提出了对事故责任单位及责任人的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范及整改施建议。

一、基本情况

（一）工程项目概况

1.基本情况。工程名称为化州市河西街道罗江支流山车高低排渠周边村庄生活污水处理工程（以简称污水工程）：工程项目根据《关于下达2019年污染防治资金的通知》（茂财工〔2020〕9号）和《关于下达2019年污染防治资金的通知》（化财工〔2020〕17号）文件，明确该项目由化州市人民政府河西街道办事处负责建设（业主）。该项目位于化州市河西街道山车村委会的郑村、下塘良村、老鸦村、关村、李村和山口村等6条村庄，项目安排资金300万元，费用为政府财政支出。

该项目委托广东建鑫招标代理有限公司采取竞争性磋商的方式采购施工单位。2020年10月21日，广东源丰工程有限公司在广东省政府采购网以公开竞争性磋商方式中标（成交），中标（成交）金额2690000元。

2.施工进度。2020年12月10日，该项目开工，合同工期90天。污水工程首个施工点是山车村委会老鸦田村，事故发生时，已完成大部分管道铺设，只剩下W13–W15段和W23–W26段未完成管道铺设，正在对W25—W26段的沟槽开挖和管道铺设。

3.事故现场情况。事故发生在污水管开挖铺设施工的一个沟槽内。现场沟槽施工段为W25—W26段，沟槽呈南北走向，设计开挖长度83.87m ，管道为HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管，管外径0.3米。经过现场实际测量，沟槽开挖南端深度达2.35米深（坍塌事故点），沟槽上口宽约0.5米，沟槽在没有采取放坡和支护的安全措施的情况下进行垂直开挖。经现场勘查，发生坍塌的沟槽的东侧有一条以前铺设的排污管道，与新开挖的沟槽的沟壁距离约0.2米，出现坍塌的部位就在东侧，坍塌长度约15米。

（二）施工单位情况

广东源丰建筑工程有限公司（以下简称“源丰公司”）为该项目施工单位，成立于2019年4月2日，住所为化州市下郭街道办梅桔小区和谐楼（二楼），注册资金叁仟陆佰万元，法定代表人：陈*，经营范围主要包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、管道工程、管线工程。安全生产许可证号：（粤）JZ安许证字〔2020〕160***，资质：建筑工程施工总承包三级，证书编号：D344294***。2020年10月22日，河西街道办事处与源丰建筑公司签订了《建设工程施工合同》。

经调查，该项目源丰公司中标污水工程项目后，源丰公司总经理陈*丞实际将工程转包给化州市河西街道办三里堂石碑村村民黄*涛，陈*丞与黄*涛达成口头协议，确定该工程由黄*涛包工包料，自负盈亏，源丰公司从中收取1%的工程管理费。2020年10月21日，源丰公司为竞争性磋商需要，在竞争性磋商响应文件中备案了项目部，项目部组成如下：项目经理彭*，技术负责人徐*，安全员李*振，质量员陈*丞，施工员李*健，资料员陈*琴，材料员黄*红。

经调查，该工程备案的项目部并未真正成立，未建立安全生产管理机构，源丰公司除派出一名作人员到过施工现场，只是了解施工进度的情况外，其他人员均未参与施工管理。公司未组织员工行三级安全教育培训和考核；没有开展安全生产隐患排查工作；未能提供安全生产支出、提取有关

正。该工程项目违法转包给没有相关证照和资质的个人，以致施工管理混乱。未进行技术交底；未作业人员配备劳动防护用品；未进行图纸会审；未向监理单位报送施工报告及施工方案，没有通知设方（河西街道办),在未取得工程开工令的情况下先行施工。

经调查，黄*涛取得该工程后，将该项目包括工程管道沟槽开挖、污水管道敷设及安装、检查井付属井施工、路面混凝土浇筑等劳务施工内容转包给陈国森、李*辉、梁*生、赵*华、李*郭等8人组工劳务班组，按实际工程量支付工钱。黄*涛作为该项目实际负责人，未落实安全培训教育和安全术交底，由陈*森等8人按施工图纸自由组织施工，导致管道沟槽开挖未按施工图纸采取放坡、支护方护措施。劳务班组实际是由陈*森负责，在施工过程中的管道沟槽开挖和沉砂井布置等技术问题由森负责，其他人员按劳动技能负责相关的工作，施工过程中是陈*森、赵*华和李*辉负责装管，梁*负责操作挖掘机，其他4人负责砌沉砂井。

（三）监理单位情况

东莞市建设监理有限公司（以下简称“东莞监理”）为该项目监理单位，成立于1993年10月20住所为东莞市南城区新城市中心区石竹花园D座202A室，法定代表人：刘*强，经营范围主要包专业工程类别建设工程项目的工程监理服务。工程监理资质证书编号：E144011***-8/5，资质：房建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。该工程监理项目由东莞监理化州分公司联系，2020年17日，东莞监理化州分公司与河西街道办事处签订《建设工程监理合同》。监理合同签订后，东莞里成立了项目监理机构，任命了杨*波为污水工程总监理工程师，陈*茂为专业监理工程师，现场监工作实际由陈*茂负责。

经调查，源丰公司未向东莞监理提交施工报告及施工方案，东莞监理未向源丰公司发出开工东莞监理明知项目已经动工建设，未审查施工人员资格；发现施工单位未按要求进行放坡、支护违法施工行为，未责令停止施工，也未向行政主管部门报告。事故当天，现场监理员陈*茂上午到老田村施工现场后，因事离开施工现场，下午也没有到施工现场实施监理工作，监理工作缺位。

（四）建设单位情况

化州市人民政府河西街道办事处为该项目建设单位，2020年7月31日，河西街道办事处通过化市农村集体“三资”管理服务平台公开招标确定了污水工程项目监理单位和设计单位。2020年10月9化州市河西街道办事处将污水工程委托广东建鑫招标代理有限公司采取竞争性磋商的方式采购施单位，广东建鑫招标代理有限公司经广东省政府采购网公开发布竞争性磋商有关事项。该项目由河街道办农业农村办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）负责日常管理，具体工作由农业村办负责人王*汉负责，河西街道办副主任郑*英分管。

经调查，施工方未将污水工程项目动工建设情况报告河西街道办，项目开工后，山车村委会的邵将项目开工的情况报告河西街道办，河西街道办没有及时组织对该项目开展隐患排查，未审查施人员资格；也没有委派工作人员到现场进行管理。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年12月17日14时许，梁*生、赵*华、陈*森、李*郭等7名施工人员在污水工程老鸦田村施工现场作业。在开挖沟槽及铺设管道作业中，梁*生负责使用挖掘机开挖沟槽，赵*华、陈*森负责测量安装排污管。15时许，沟槽开挖完毕，陈*森进入沟槽平整沟底，准备安装排污道，沟槽东侧壁土发生坍塌，陈*森被掩埋。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，梁*生利用挖掘机从掩埋陈*森的沟槽旁边开挖泥土，叫旁边的人拨打120电话，并喊工友们过来帮忙救人，15时10分许，陈*森从掩埋土壤中挖出来，工人李*郭对陈*森采取按“人中”和心肺复苏按压的方法施救。15时30分许，120医疗救护车赶到现场，救护医生立即对陈*森进行抢救。陈*森经抢救无效，已没有生命体征。16时许，李*辉拨打110报警。

市应急管理局、河西街道办、公安等有关部门接到事故报告后，相继赶赴事故现场，妥善保护事故现场并开展调查，同时采取相应的应急措施，确保作业现场安全，避免事故进一步扩大。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，河西街道办和源丰公司积极与死者家属联系，做好安抚工作。2021年2月3日，源丰公司与死者家属签订了调解协议书，并已支付了赔偿款。目前，善后处置工作已经全部结束，当地社会秩序平稳。

三、事故造成的人员伤亡、经济损失情况

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡，死者陈*森，男，汉族，1987年11月22日出生，化州市长岐镇中塘塘边村人，根据化州市公安局刑事侦查大队技术中队的尸表检验情况，死亡原因是机械性窒息致死。

（二）直接经济损失情况

目前，这起事故已造成直接经济损失约122万元。

四、事故原因

（一）直接原因

经调查，此次事故的直接原因是施工方在开挖排污沟槽时，未进行放坡、支护等安全防护措施情况下，陈*森冒险进入沟槽底部作业，作业过程中因沟槽东侧壁土质松动，导致坍塌事故发生。

（二）间接原因

1.广东源丰建筑工程有限公司主体责任不落实，违法转包工程。污水工程中标后，将工程转包给资质的自然人；未履行工程管理责任，未加强施工现场指导，以包代管。

2.施工方非法承揽工程，违法组织施工，安全管理混乱，严重违法违规。从业人员无资格证无资质承揽工程；未设置安全管理人员；未落实安全培训教育和安全技术交底；未按施工图纸采放坡、支护等防护措施，冒险作业。

3.监理公司未落实安全监理责任，对污水管道工程疏于监理，对违法违规行为和安全隐患制止力。未审查施工人员资格；发现施工单位未按要求进行放坡、支护等违法施工行为，未责令其停止工，也未向行政主管部门报告违法施工行为。

4.河西街道办未履行建设单位管理责任。河西街道办事处作为建设单位，明知项目已经开工建没有审查项目是否具备开工条件，未审查施工人员资格；没有及时组织本单位对该项目开展隐患查，也没有委派工作人员到现场进行管理。

（三）事故性质

调查组认定，化州市河西街道罗江支流山车高低排渠周边村庄生活污水处理工程“12· 17”一般塌事故是一起生产安全责任事故。

五、事故的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对州市河西街道罗江支流山车高低排渠周边村庄生活污水处理工程“12· 17”一般坍塌事故有关责任单及责任人作出如下处理：

（一）对施工单位及有关人员的处理建议

1.广东源丰建筑工程有限公司，污水工程项目安全生产主体责任落实不到位，未设立安全生产管几构、未配备专职安全生产管理人员，未对现场人员开展安全培训教育，未为施工人员配备劳动防用品，安全管理存在严重疏漏，对事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等有关律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。

2.陈*丞，男，1994年10月8日出生，化州市杨梅人，广东源丰建筑工程有限公司主要负责人。去将工程转包没有施工资质的个人，未履行安全生产管理职责，对事故负有责任，依据《中华人民和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。

3.黄*涛，男，1984年10月15日，化州市河西人。涉事工程的“包工头”，项目实际负责人，未进安全培训教育和技术交底，冒险施工作业，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。

4.陈*森，男，1987年11月22日出生，化州市长岐镇中塘塘边儿村人。涉事工程技术人员兼施工员，无资格证书参与技术管理，安全意识淡薄，对作业现场危险性认识不足，施工现场未采取放坡支护等防护设施的情况下，冒险作业，对事故负有责任。鉴于在本次事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对工程监理单位及有关人员的处理建议

1.东莞市建设监理有限公司，未完全履行本工程建设项目安全生产法定职责，对施工方未取得开工令，施工中未进行放坡、支护等防护措施违法施工行为，未责令停工，也未向行政主管部门报告，事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。

2、杨*波，男，1963年12月11日出生，化州市河西街道罗江支流山车高低排渠周边村庄生活污水处理工程监理总工程师。对施工方未取得开工令，施工中未进行放坡、支护等防护措施违法施工行为，未责令停工，也未向行政主管部门报告。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条，建议由市住房和城乡建设局对其依法处理。

3、陈*茂，男，1974年7月10日出生，化州市河西街道罗江支流山车高低排渠周边村庄生活污水处理工程专业监理工程师兼现场监理员，未履行监理职责，未审查施工人员资格；未对施工单位未进行放坡、支护违法施工责令停工，也未向行政主管部门报告。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[1]，建议由市住房和城乡建设局对其依法处理。

（三）对建设单位有关人员的处理建议

1.郑*英，男，1963年2月14日出生，时任化州市河西街道办事处副主任，中共党员，没有及时督促本单位对该项目开展隐患排查工作，未审查施工人员资格；也没有委派工作人员到现场进行管理，对事故负有责任。建议由市纪委监委对其履职情况进行调查处理。

2.王*汉，男，1976年12月6日出生，时任化州市河西街道办事处农业农村办（规划建设办公室、生态环境保护办公室）负责人，中共党员，没有及时对该项目开展隐患排查工作，未审查施工人员资格，对事故负有责任。建议由市纪委监委对其履职情况进行调查处理。

六、事故防范和整改措施的建议

（一）广东源丰建筑工程有限公司要从这次事故中吸取深刻教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理工作。依法进行劳务发包；应加强安全生产培训教育，增强施工人员的安全意识和操作技能；对具有危险性的部分工程制定施工方案，认真落实技术交底工作；应加强施工现场安全管理，加大检查、巡查力度，及时发现并制止违章作业，确保安全生产。

（二）东莞市建设监理有限公司要加强监理项目的安全管理工作，协助配合业主方做好安全生工作，做到实时监理到位。

（三）河西街道办事处要加强建设项目的安全管理，履行职责义务，要协调项目施工、监理、十等单位共同做好工程项目安全生产管理工作。对在建项目开展全面安全检查，重点检查施工单位责、人员到位情况、专项施工方案制定落实情况、现场安全防护设施、设备、作业人员防护用品佩使用情况等，发现安全问题要及时督促整改，防止类似事故发生。

（四）各镇（街道）、各有关部门要加强监管，认真履行“管行业必须管安全”工作职责，强化对建工程项目安全检查，突出重点工程、重要环节的有效监督管理；要监督辖区内建设企业规范施工序，对发现的问题督促企业落实到位，从源头上防范类似事故再次发生。

化州市河西街道罗江支流山车高低排渠周边村庄生活污水处理工程“12·17”

一般坍塌事故调查组